

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
일부개정법률안
(이주희의원 대표발의)

의안 번호	17788
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 26.

발 의 자 : 이주희 · 김남근 · 김 현
용혜인 · 이강일 · 김우영
최민희 · 한민수 · 박민규
안도걸 · 김주영 · 정진욱
문진석 · 조승래 · 이훈기
정태호 · 송재봉 의원
(17인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 정보통신망을 통하여 유통되는 청소년유해정보로부터 청소년을 보호하기 위한 시책, 청소년 보호 책임자의 지정, 불법정보의 유통 방지 및 정보통신서비스 제공자의 책임 등에 관한 사항을 규정하고 있음.

그러나 최근 인공지능서비스의 확산으로 청소년유해정보, 합성영상 등 및 각종 불법정보가 정보통신망에서 단순히 유통되는 수준을 넘어 인공지능서비스를 통하여 직접 생성·편집·합성·가공되어 제공되는 사례가 증가하고 있어, 기존의 유통규제만으로는 이용자 보호에 한계가 있다는 지적이 제기되고 있음.

또한 관계 형성을 유도하거나 이를 모사하는 인공지능서비스의 경우 청소년의 정서적 의존이나 과몰입을 유발할 우려가 있어 이에 대한 별도의 보호장치도 필요한 상황임.

아울러 국내에 주소 또는 영업소가 없는 해외 인공지능서비스 제공자의 경우 이용자 피해가 발생하더라도 신속한 대응과 집행이 어려운 문제가 있어 국내대리인 지정 의무를 명확히 할 필요가 있음.

이에 인공지능서비스 제공자의 개념을 신설하고, 일정한 인공지능서비스 제공자에 대하여 국내대리인을 지정하도록 하며, 인공지능서비스에서의 청소년유해정보 생성·제공 금지와 청소년 보호조치, 관계형인공지능서비스에 대한 추가 보호조치, 합성영상등 및 일정한 불법정보의 생성·제공 금지, 방송미디어통신위원회의 점검·시정명령 등 관리·감독 근거를 마련함으로써 건전하고 안전한 정보통신망 이용환경을 조성하려는 것임(안 제42조의4 신설 등).

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

법률 제21305호 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률 제2조제1항에 제3호의4를 다음과 같이 신설한다.

3의4. “인공지능서비스 제공자”란 정보통신서비스 제공자 중 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조제6호에 따른 인공지능서비스(이하 “인공지능서비스”라 한다)를 제공하는 자를 말한다.

제4조의2제1항 중 “이하 이 조에서 “합성영상등”이라”를 “이하 “합성영상등”이라”로 한다.

제32조의5제2항부터 제4항까지를 각각 제3항부터 제5항까지로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 각 호 외의 부분 중 “제1항”을 “제1항 또는 제2항”으로 하고, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “제1항 각 호”를 “제1항 또는 제2항 각 호”로 한다.

② 국내에 주소 또는 영업소가 없는 인공지능서비스 제공자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따른

업무를 담당하는 국내대리인을 서면으로 지정하여야 한다.

1. 제42조의4제2항 또는 제3항에 해당하는 자: 제42조의4제4항의 점
검에 따른 물품·서류 등의 제출
2. 제43조의2제2항에 해당하는 자: 제43조의2제3항의 점검에 따른
물품·서류 등의 제출

제41조제1항제4호를 제5호로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설
하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

4. 인공지능서비스의 청소년유해정보 생성·제공 방지를 위한 기술
개발 및 보급
- ③ 방송미디어통신위원회는 성평등가족부장관과 협의하여 제1항제4
호에 따른 청소년유해정보의 기준을 정하여 고시하여야 한다.

제42조의4 및 제43조의2부터 제43조의4까지를 각각 다음과 같이 신설
한다.

제42조의4(인공지능서비스에서의 청소년 보호 등) ① 인공지능서비스
제공자는 청소년유해정보를 생성·편집·합성 또는 가공(이하 “생성
등”이라 한다)하여 청소년에게 제공하여서는 아니 된다.

② 대통령령으로 정하는 인공지능서비스 제공자는 청소년의 보호를
위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 이용자의 연령 및 본인 여부 확인
2. 과도한 이용의 방지를 위한 주의문구의 게시
3. 청소년유해정보의 차단을 위한 기술적 조치

4. 청소년 이용자가 청소년유해정보의 생성등을 반복적으로 요청하는 경우 해당 정보의 유해성에 관한 경고

5. 그 밖에 청소년의 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 조치

③ 대통령령으로 정하는 인공지능서비스 제공자는 이용자와의 개인적·사회적 관계 형성을 통하여 감정적·정서적 교류를 유발하는 서비스 또는 이를 모사하는 기능이 포함되는 서비스 등 대통령령으로 정하는 인공지능서비스(이하 “관계형인공지능서비스”라 한다)를 제공하는 경우 제2항에 따른 조치 외에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 연령별 생성 가능한 정보에 관한 기준의 수립 및 공개

2. 청소년 이용자에게 사람을 모방하는 인공지능과 상호작용하고 있다는 사실의 고지

④ 방송미디어통신위원회는 정기적으로 제2항 및 제3항에 따른 조치의 이행 여부를 점검하고, 보완이 필요한 사항에 대하여 인공지능서비스 제공자에게 시정을 명할 수 있다.

⑤ 제2항 및 제3항에 따른 조치의 구체적인 내용·방법 및 절차, 제4항에 따른 점검의 주기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조의2(인공지능서비스를 활용한 합성영상등의 생성 금지 등) ① 인공지능서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 생성등하여 이용자에게 제공하여서는 아니 된다.

1. 합성영상등

2. 제44조의9제1항제2호에 따른 정보

3. 제44조의9제1항제3호에 따른 정보

② 대통령령으로 정하는 인공지능서비스 제공자는 제1항 각 호에 해당하는 정보의 생성등을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하고, 그 이행에 관한 관리계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립하여 방송미디어통신위원회에 제출하여야 한다.

1. 모니터링 체계의 구축

2. 로그 기록 및 처리 내역의 보관

3. 이용자가 제1항 각 호에 해당하는 정보의 생성등을 반복적으로 요청하는 경우 해당 행위가 관련 법률에 따라 처벌될 수 있다는 사실의 경고

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치

③ 방송미디어통신위원회는 제2항 각 호의 조치의 이행 여부를 점검하고, 보완이 필요한 사항에 대하여 해당 인공지능서비스 제공자에게 시정을 명할 수 있다.

④ 제2항에 따른 이행관리계획의 제출 방법·절차, 제3항에 따른 점검의 주기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조의3(과징금) ① 방송미디어통신위원회는 인공지능서비스 제공자가 제42조의4제4항 또는 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 받고도 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우에는 대통령령으로 정

하는 위반행위와 관련된 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있다.

② 방송미디어통신위원회는 제1항에 따른 과징금을 부과하는 경우 인공지능서비스 제공자가 매출액 산정에 필요한 자료의 제출을 거부하거나 거짓의 자료를 제출한 경우 또는 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 10억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

③ 방송미디어통신위원회는 제1항 및 제2항에 따라 과징금을 부과하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 발생한 피해의 규모

④ 방송미디어통신위원회는 제1항 및 제2항에 따라 과징금을 부과하기 전에 미리 당사자 또는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

⑤ 방송미디어통신위원회는 제1항 및 제2항에 따른 과징금을 내야 할 자가 납부기한까지 과징금을 내지 아니하면 국세 강제징수의 예에 따라 징수한다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 과징금의 부과기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조의4(인공지능서비스의 제공 제한) ① 방송미디어통신위원회는

인공지능서비스 제공자가 제42조의4제4항 또는 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 받고도 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니하여 이용자의 권익에 중대한 침해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 인공지능서비스의 전부 또는 일부의 제공을 제한할 수 있다.

② 제1항에 따른 제공 제한의 기간은 90일 이내로 한다. 다만, 해당 인공지능서비스 제공자가 시정명령을 이행하지 아니하는 경우에는 90일의 범위에서 그 기간을 한 차례 연장할 수 있다.

③ 방송미디어통신위원회는 제1항에 따라 제공이 제한된 인공지능서비스 제공자가 시정명령을 이행한 경우에는 지체 없이 그 제한을 해제하여야 한다.

④ 방송미디어통신위원회는 제1항에 따른 제공 제한을 하기 전에 미리 당사자에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 다만, 이용자의 권익 보호를 위하여 긴급히 제공을 제한할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제4항 단서에 따라 의견 제출의 기회를 주지 아니한 경우에는 제공 제한 후 지체 없이 당사자에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

⑥ 제1항에 따른 인공지능서비스의 제공 제한의 구체적인 기준·절차 및 제2항에 따른 연장의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제76조제1항에 제5호의3부터 제5호의7까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항제4호의3 중 “제32조의5제1항”을 “제32조의5제1항 및 제2항”으로 한다.

5의3. 제42조의4제1항을 위반하여 청소년에게 청소년유해정보를 제공한 자

5의4. 제42조의4제4항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자

5의5. 제43조의2제1항을 위반하여 이용자에게 정보를 제공한 자

5의6. 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자

5의7. 제43조의4제1항에 따른 인공지능서비스의 제공 제한을 위반한 자

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(과징금에 관한 적용례) 제43조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 제42조의4제4항 또는 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 받은 경우부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
법률 제21305호 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하 는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3의3. (생략) <u><신설></u> 4. ~ 13. (생략) ② (생략) 제4조의2(합성영상등으로 인한 피해 예방을 위한 시책) ① 과 학기술정보통신부장관과 방송 미디어통신위원회는 인공지능 기술을 이용하여 사람의 얼굴 · 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물 · 영상물 또는 음성	법률 제21305호 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률 제2조(정의) ① ----- -----. 1. ~ 3의3. (현행과 같음) <u>3의4. “인공지능서비스 제공자”</u> <u>란 정보통신서비스 제공자 중</u> <u>「인공지능 발전과 신뢰 기반</u> <u>조성 등에 관한 기본법」 제2</u> <u>조제6호에 따른 인공지능서비</u> <u>스(이하 “인공지능서비스”라</u> <u>한다)를 제공하는 자를 말한</u> <u>다.</u> 4. ~ 13. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제4조의2(합성영상등으로 인한 피해 예방을 위한 시책) ① -- ----- ----- ----- ----- -----

물을 대상자의 의사에 반하여 편집·합성 또는 가공한 정보(이하 이 조에서 “합성영상등”이라 한다)의 무분별한 유통으로 인한 성범죄, 명예훼손 또는 사기 등의 피해를 예방하기 위하여 시책을 마련하여야 한다.

② (생략)

제32조의5(국내대리인의 지정) ①

(생략)

<신설>

② (생략)

③ 제1항에 따라 국내대리인을

-----이하
“합성영상등”이라-----

-----.

② (현행과 같음)

제32조의5(국내대리인의 지정) ①

(현행과 같음)

② 국내에 주소 또는 영업소가 없는 인공지능서비스 제공자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 담당하는 국내대리인을 서면으로 지정하여야 한다.

1. 제42조의4제2항 또는 제3항에 해당하는 자: 제42조의4제4항의 점검에 따른 물품·서류 등의 제출

2. 제43조의2제2항에 해당하는 자: 제43조의2제3항의 점검에 따른 물품·서류 등의 제출

③ (현행 제2항과 같음)

④ 제1항 또는 제2항-----

지정한 때에는 다음 각 호의 사항 모두를 인터넷 사이트 등에 공개하여야 한다.

1. 2. (생략)

④ 국내대리인이 제1항 각 호와 관련하여 이 법을 위반한 경우에는 정보통신서비스 제공자등이 그 행위를 한 것으로 본다.

제41조(청소년 보호를 위한 시책의 마련 등) ① 방송미디어통신위원회는 정보통신망을 통하여 유통되는 음란·폭력정보 등 청소년에게 해로운 정보(이하 “청소년유해정보”라 한다)로부터 청소년을 보호하기 위하여 다음 각 호의 시책을 마련하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. (생략)

② (생략)

<신설>

-----.

1. 2. (현행과 같음)

⑤ ----- 제1항 또는 제2항 각 호-----
-----.

제41조(청소년 보호를 위한 시책의 마련 등) ① -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 인공지능서비스의 청소년유해정보 생성·제공 방지를 위한 기술 개발 및 보급

5. (현행 제4호와 같음)

② (현행과 같음)

③ 방송미디어통신위원회는 성평등가족부장관과 협의하여 제1항제4호에 따른 청소년유해정

<신 설>

보의 기준을 정하여 고시하여
야 한다.

제42조의4(인공지능서비스에서의
청소년 보호 등) ① 인공지능
서비스 제공자는 청소년유해정
보를 생성·편집·합성 또는
가공(이하 “생성등”이라 한다)
하여 청소년에게 제공하여서는
아니 된다.

② 대통령령으로 정하는 인공
지능서비스 제공자는 청소년의
보호를 위하여 다음 각 호의
조치를 하여야 한다.

1. 이용자의 연령 및 본인 여부
확인
2. 과도한 이용의 방지를 위한
주의문구의 게시
3. 청소년유해정보의 차단을 위
한 기술적 조치
4. 청소년 이용자가 청소년유해
정보의 생성등을 반복적으로
요청하는 경우 해당 정보의
유해성에 관한 경고
5. 그 밖에 청소년의 보호를 위
하여 대통령령으로 정하는 조
치

③ 대통령령으로 정하는 인공지능서비스 제공자는 이용자와의 개인적·사회적 관계 형성을 통하여 감정적·정서적 교류를 유발하는 서비스 또는 이를 모사하는 기능이 포함되는 서비스 등 대통령령으로 정하는 인공지능서비스(이하 “관계형인공지능서비스”라 한다)를 제공하는 경우 제2항에 따른 조치 외에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 연령별 생성 가능한 정보에 관한 기준의 수립 및 공개
2. 청소년 이용자에게 사람을 모방하는 인공지능과 상호작용하고 있다는 사실의 고지

④ 방송미디어통신위원회는 정기적으로 제2항 및 제3항에 따른 조치의 이행 여부를 점검하고, 보완이 필요한 사항에 대하여 인공지능서비스 제공자에게 시정을 명할 수 있다.

⑤ 제2항 및 제3항에 따른 조치의 구체적인 내용·방법 및 절차, 제4항에 따른 점검의 주

<신 설>

기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조의2(인공지능서비스를 활용한 합성영상등의 생성 금지 등) ① 인공지능서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 생성등하여 이용자에게 제공하여서는 아니 된다.

1. 합성영상등

2. 제44조의9제1항제2호에 따른 정보

3. 제44조의9제1항제3호에 따른 정보

② 대통령령으로 정하는 인공지능서비스 제공자는 제1항 각 호에 해당하는 정보의 생성등을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하고, 그 이행에 관한 관리계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립하여 방송미디어통신위원회에 제출하여야 한다.

1. 모니터링 체계의 구축

2. 로그 기록 및 처리 내역의 보관

<신 설>

3. 이용자가 제1항 각 호에 해당하는 정보의 생성등을 반복적으로 요청하는 경우 해당 행위가 관련 법률에 따라 처벌될 수 있다는 사실의 경고

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치

③ 방송미디어통신위원회는 제2항 각 호의 조치의 이행 여부를 점검하고, 보완이 필요한 사항에 대하여 해당 인공지능서비스 제공자에게 시정을 명할 수 있다.

④ 제2항에 따른 이행관리계획의 제출 방법·절차, 제3항에 따른 점검의 주기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조의3(과징금) ① 방송미디어통신위원회는 인공지능서비스 제공자가 제42조의4제4항 또는 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 받고도 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우에는 대통령령으로 정하는 위반 행위와 관련된 매출액의 100분

의 3 이하에 해당하는 금액을
과징금으로 부과할 수 있다.

② 방송미디어통신위원회는 제
1항에 따른 과징금을 부과하는
경우 인공지능서비스 제공자가
매출액 산정에 필요한 자료의
제출을 거부하거나 거짓의 자
료를 제출한 경우 또는 매출액
이 없거나 매출액의 산정이 곤
란한 경우로서 대통령령으로
정하는 경우에는 10억원 이하
의 과징금을 부과할 수 있다.

③ 방송미디어통신위원회는 제
1항 및 제2항에 따라 과징금을
부과하는 경우 다음 각 호의
사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 발생한
피해의 규모

④ 방송미디어통신위원회는 제
1항 및 제2항에 따라 과징금을
부과하기 전에 미리 당사자 또
는 이해관계인에게 의견을 제
출할 기회를 주어야 한다.

⑤ 방송미디어통신위원회는 제

<신 설>

1항 및 제2항에 따른 과징금을
내야 할 자가 납부기한까지 과
징금을 내지 아니하면 국세 강
제징수의 예에 따라 징수한다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따
른 과징금의 부과기준 등에 필
요한 사항은 대통령령으로 정
한다.

제43조의4(인공지능서비스의 제
공 제한) ① 방송미디어통신위
원회는 인공지능서비스 제공자
가 제42조의4제4항 또는 제43
조의2제3항에 따른 시정명령을
받고도 정당한 사유 없이 이를
이행하지 아니하여 이용자의
권익에 중대한 침해가 발생하
거나 발생할 우려가 있는 경우
에는 해당 인공지능서비스의
전부 또는 일부의 제공을 제한
할 수 있다.

② 제1항에 따른 제공 제한의
기간은 90일 이내로 한다. 다
만, 해당 인공지능서비스 제공
자가 시정명령을 이행하지 아
니하는 경우에는 90일의 범위
에서 그 기간을 한 차례 연장

제76조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제

할 수 있다.

③ 방송미디어통신위원회는 제 1항에 따라 제공이 제한된 인공지능서비스 제공자가 시정명령을 이행한 경우에는 지체 없이 그 제한을 해제하여야 한다.

④ 방송미디어통신위원회는 제 1항에 따른 제공 제한을 하기 전에 미리 당사자에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 다만, 이용자의 권익 보호를 위하여 긴급히 제공을 제한할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제4항 단서에 따라 의견 제출의 기회를 주지 아니한 경우에는 제공 제한 후 지체 없이 당사자에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

⑥ 제1항에 따른 인공지능서비스의 제공 제한의 구체적인 기준·절차 및 제2항에 따른 연장의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제76조(과태료) ① -----

7호부터 제11호까지의 경우에 해당하는 행위를 하도록 한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 5의2. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

6. ~ 12. (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 4. 삭제

4의2. (생략)

4의3. 제32조의5제1항을 위반하

-----.

1. ~ 5의2. (현행과 같음)

5의3. 제42조의4제1항을 위반하여 청소년에게 청소년유해정보를 제공한 자

5의4. 제42조의4제4항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자

5의5. 제43조의2제1항을 위반하여 이용자에게 정보를 제공한 자

5의6. 제43조의2제3항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자

5의7. 제43조의4제1항에 따른 인공지능서비스의 제공 제한을 위반한 자

6. ~ 12. (현행과 같음)

② -----

-----.

4의2. (현행과 같음)

4의3. 제32조의5제1항 및 제2항

여 국내대리인을 지정하지 아 니한 자	----- -----
4의4. (생 략)	4의4. (현행과 같음)
③ · ④ (생 략)	③ · ④ (현행과 같음)